

Số: 10 /TB-TTĐVĐGTS

Bắc Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO
Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Số 663 đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang.

Người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Bắc Giang (đại diện là Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang, địa chỉ: Số 01, đường Lê Thánh Tông, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

1. Tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang giao cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại thửa đất ký hiệu TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang.

Vị trí: Khu đất ký hiệu TMDV-03 thuộc quy hoạch chi tiết khu số 1, khu đô thị 11,12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang.

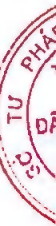
- + Phía Tây Bắc giáp đường Trường Chinh.
- + Phía Tây Nam giáp đường Nguyễn Văn Linh.
- + Phía Đông Bắc giáp đường Phạm Hùng và công viên tuổi trẻ.
- + Phía Đông Nam giáp đất nông nghiệp Tổ dân phố An Phong, phường Tân Tiến.

- Diện tích: 76.985,0 m².

- Loại đất: Đất thương mại - dịch vụ.

- Hiện trạng: Khu đất đã được UBND thành phố Bắc Giang hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng (đã được cấp điện, điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc...); được UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang quản lý tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 23/01/2025.

2. Giá khởi điểm là: 576.540.000.000 đồng (Năm trăm bảy mươi sáu tỷ, năm trăm bốn mươi triệu đồng).



3. Hình thức cho thuê đất, thời hạn sử dụng của khu đất đấu giá Quyền sử dụng đất

- Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất.

4. Về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị

- Về quy hoạch sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ theo Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
- Về quy hoạch xây dựng: Theo Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 và Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 11, 12 thuộc Phân khu số 2, thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/500.

5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản đấu giá theo Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại thửa đất ký hiệu TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá (trong giờ hành chính):

- Thời gian: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính trong 03 làm việc liên tục từ ngày 26/03/2025 đến ngày 28/03/2025.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá, quyền xem hoặc không xem tài sản. Trong trường hợp người tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng, thông tin khác liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá thì liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang để tổ chức xem tài sản.

Người tham gia đấu giá phải tự đối chiếu thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang trước ngày mở phiên đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá coi như chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá trong phiên đấu giá hoặc sau khi phiên đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

- Địa điểm xem tài sản: Khu đất ký hiệu TMDV-03 thuộc quy hoạch chi tiết khu số 1, khu đô thị 11,12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang (Địa chỉ: Phường Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước

7.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 14/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 02/4/2025 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang.

* Lưu ý: Khi đăng ký tham gia đấu giá, đề nghị người tham gia đấu giá cung cấp: số tài khoản của người tham gia đấu giá, mở tài khoản tại ngân hàng, tên người tham gia đấu giá, trong trường hợp không trúng đấu giá, hồ sơ tham gia đấu giá không đủ điều kiện và không thuộc trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản sẽ chuyển khoản trả lại tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- **Nộp tiền mặt:** Từ 07 giờ 30 phút ngày 14/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/4/2025 (trong giờ hành chính), nộp tại địa điểm sau:

+ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Bắc Giang; địa chỉ: Số 11, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, số tài khoản: 6293988 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang.

- **Đối với người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản:** Từ 07 giờ 30 phút ngày 14/3/2025 đến trước 24 giờ ngày 16/4/2025, nộp như sau:

+ Tên đơn vị hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang;
 + Số TK: 6293988 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Bắc Giang
 + Nội dung chuyển tiền: Họ và tên người đăng ký tham gia đấu giá - ĐG thuê QSDĐ thửa đất TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, TP.BG.

***Lưu ý:**

+ Tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang hạn cuối đến trước 24 giờ ngày 16/4/2025 trên sao kê ngân hàng. Quá thời hạn nêu trên mà khoản tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá chưa được báo có hoặc quá giờ theo quy định thì bị coi là không đủ điều kiện tham gia đấu giá do nộp tiền đặt trước không đúng thời gian theo quy định.

+ Trong cùng một cuộc đấu giá, những người đăng ký tham gia đấu giá cùng một tài sản không được nộp tiền đặt trước hộ nhau.

8. Bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá

- Bước giá cố định: 5.765.400.000 đồng/vòng;
- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ;
- Tiền đặt trước: 115.308.000.000 đồng/hồ sơ.

9. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá

9.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Bảo đảm đáp ứng đầy đủ quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

9.2. Điều kiện tham gia đấu giá:

9.2.1. Thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định tại tiểu mục 9.1 mục 9 Thông báo này;

9.2.2. Điều kiện tham gia đấu giá

a. Đối với tổ chức: Đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định 102/2024/NĐ-CP và có các năng lực như sau:

- Phải có đủ điều kiện về vốn, năng lực tài chính để thực hiện đúng tiến độ đầu tư dự án hoặc khả năng tài chính để thực hiện dự án theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 9 Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 và Điều 6 Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kinh doanh bất động sản (có tài liệu chứng minh), cụ thể:

- Nhà đầu tư phải đảm bảo nguồn vốn như sau:

+ Tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án: 3.932.400.000.000 đồng

+ Nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn của dự án: Nhà đầu tư dùng Vốn thuộc sở hữu và vốn vay ngân hàng thương mại, vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư toàn bộ dự án. Trong đó, vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư tối thiểu 20% tổng mức đầu tư của dự án (dự kiến) là 786.480.000.000 đồng (*Lưu ý: không bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp*).

- Trường hợp nhà đầu tư đồng thời thực hiện nhiều dự án thì phải có vốn chủ sở hữu đủ phân bổ để bảo đảm tỷ lệ nêu trên của từng dự án để thực hiện toàn bộ các dự án. Danh mục dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác trong trường hợp tại cùng một thời điểm nhà đầu tư tham gia đầu tư nhiều dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác (nếu có).

- Trường hợp không có kết quả báo cáo tài chính hoặc kết quả báo cáo đối với khoản mục vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán trong năm thì dùng kết quả báo cáo tài chính hoặc kết quả báo cáo đối với khoản mục vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán của năm liền trước theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về kiểm toán, pháp luật về kế toán. Đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động chưa đủ 12 tháng thì vốn chủ sở hữu được xác định theo vốn điều lệ đã góp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Chứng minh vốn huy động: Nhà đầu tư đề xuất thông qua văn bản cam kết nguồn cung cấp tài chính của ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc bên cho vay khác theo quy định của pháp luật, để đầu tư dự án đấu giá. Số tiền huy động ít nhất bằng tổng mức đầu tư thực hiện dự án trừ đi số vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư tại dự án.

- Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các số liệu, tài liệu cung cấp liên quan đến vốn chủ sở hữu, phân bổ vốn chủ sở hữu cho các dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn đang thực hiện. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai không chính xác, làm sai lệch kết quả đánh giá thì sẽ bị coi là gian lận và bị loại.

- Các báo cáo do nhà đầu tư cung cấp phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính, kế toán.

- Có năng lực kinh nghiệm trong việc phát triển dự án.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang và Thông báo này.

b. Đối với cá nhân: Đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 11 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

- Phải cam kết thành lập tổ chức kinh tế bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định 102/2024/NĐ-CP. Việc thành lập tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

- *Lưu ý:* Khi hết thời hạn nộp tiền thuê quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật mà cá nhân là người trúng đấu giá thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư không thành lập tổ chức kinh tế theo quy định thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Việc xử lý khoản tiền đặt cọc thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 55 Nghị định 102/2024/NĐ-CP.

c. Các điều kiện khác để được tham gia đấu giá

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai hoặc có vi phạm quy định của pháp luật về đất đai nhưng đã chấp hành xong quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Việc xác định doanh nghiệp sử dụng đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai áp dụng đối với tất cả các thửa đất đang sử dụng trên địa bàn cả nước. *(Căn cứ kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được lưu trữ tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Giang với các dự án thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang; thông tin công bố về tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với các dự án thuộc địa bàn tỉnh khác).*

- Mỗi tổ chức được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc tập đoàn kinh tế, công ty mẹ, công ty con, sở hữu chéo lẫn nhau, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá;

- Có Văn bản cam kết thực hiện các thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch và hoàn thành xây dựng dự án theo đúng tiến độ tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại thửa đất ký hiệu TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang.

- Mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước đúng thời hạn quy định (hồ sơ đã nộp không được trả lại).

*** Lưu ý:**

- Người tham gia đấu giá chỉ được ủy quyền cho 01 người đại diện tham gia đấu giá. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và chỉ được nhận ủy quyền của 01 người tham gia đấu giá.

- Mỗi người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp 02 (hai) bộ hồ sơ được niêm phong cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chỉ được nộp 01 lần; không được sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện thêm.

9.3. Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

9.4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

9.4.1. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang phát hành);

9.4.2. Bản sao Thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật được công chứng hoặc chứng thực;

9.4.3. Văn bản ủy quyền của cá nhân, tổ chức (nếu có) cho cá nhân đại diện làm thủ tục mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tham gia phiên đấu giá.

9.4.4. Các văn bản, tài liệu đáp ứng đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại thửa đất ký hiệu TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11,12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang và Thông báo này.

10. Thời gian, địa điểm xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản gửi một bộ hồ sơ được niêm phong của người tham gia đấu giá cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang. Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang căn cứ quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đấu giá có trách nhiệm xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá và thông báo cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản danh sách người đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá, người không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang thông báo riêng bằng văn bản cho từng người tham gia đấu giá về việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

- Đề nghị người đăng ký tham gia đấu giá cung cấp số điện thoại để Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang thông báo nhanh kết quả xét duyệt hồ sơ sau khi có kết quả.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 18/4/2025;

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang (Địa chỉ: Số 663, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

12. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Tại phiên đấu giá bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng để lựa chọn người trả giá cao nhất.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

13 Trả lại tiền đặt trước: Ngày 22/04/2025 tại Ngân hàng nơi đã nộp tiền.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm DVĐGTS tỉnh Bắc Giang; Số 663 Đ. Lê Lợi, P. Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang; ĐT: (0204) 3554.797 hoặc (0204) 3822.858./. +

Nơi nhận:

- UBND TP. Bắc Giang;
- Trung tâm PTQĐ và CCN TP.BG;
- Người tham gia đấu giá;
- Công đấu giá quốc gia;
- Trang thông tin điện tử về tài sản công;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp;
- Trang TTĐT của Trung tâm DVĐGTS;
- Niêm yết theo quy định;
- Lưu: VT, HSDG.



Hoàng Mạnh Tùng

Số: 11 /QĐ-TTĐVDGTS

Bắc Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại thửa đất ký hiệu TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang, phiên đấu giá ngày 18/04/2025

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27/6/2024; Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai;

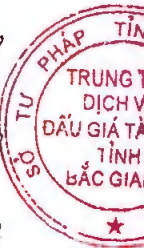
Căn cứ Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư 20/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp quy định cơ chế, chính sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; chi phí đăng thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi phí thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, chi phí sử dụng Cổng Đấu giá tài sản quốc gia để đấu giá bằng hình thức trực tuyến;

Căn cứ Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước



của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 06 /2025/HDDVDGTS ngày 11/03/2025 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang về việc đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại thửa đất ký hiệu TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế cuộc đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại thửa đất ký hiệu TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang, phiên đấu giá ngày 18/04/2025”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Người tham gia đấu giá, các phòng thuộc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Trung tâm PTQD và CCN TP. BG;
- VC và NLD Trung tâm DVGTS;
- Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá;
- Niêm yết theo quy định;
- Lưu: VT, HSDG.



Hoàng Mạnh Tùng



QUY CHẾ

Cuộc đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại thửa đất ký hiệu TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang, phiên đấu giá ngày 18/04/2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11 /QĐ-TTĐVĐGTS ngày 12/03/2025 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về tài sản đưa ra đấu giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá và các vấn đề liên quan việc tổ chức cuộc đấu giá.

2. Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức cuộc đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại thửa đất ký hiệu TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang, phiên đấu giá ngày 18/04/2025.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá (sau đây gọi tắt là người tham gia đấu giá), cá nhân, đơn vị có liên quan đến cuộc đấu giá tài sản.

Điều 3. Nguyên tắc đấu giá tài sản

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành, trừ trường hợp phiên đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện.



Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, hình thức cho thuê đất, thời hạn sử dụng khu đất, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị.

1. Tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang giao cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại thửa đất ký hiệu TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang.

Vị trí: Khu đất ký hiệu TMDV-03 thuộc quy hoạch chi tiết khu số 1, khu đô thị 11,12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang.

- + Phía Tây Bắc giáp đường Trường Chinh.
- + Phía Tây Nam giáp đường Nguyễn Văn Linh.
- + Phía Đông Bắc giáp đường Phạm Hùng và công viên tuổi trẻ.
- + Phía Đông Nam giáp đất nông nghiệp Tổ dân phố An Phong, phường Tân Tiến.

- Diện tích: 76.985,0 m².

- Loại đất: Đất thương mại - dịch vụ.

- Hiện trạng: Khu đất đã được UBND thành phố Bắc Giang hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng (đã được cấp điện, điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc...); được UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang quản lý tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 23/01/2025.

2. Giá khởi điểm là: 576.540.000.000 đồng (*Năm trăm bảy mươi sáu tỷ, năm trăm bốn mươi triệu đồng*).

3. Hình thức cho thuê đất, thời hạn sử dụng của khu đất đấu giá Quyền sử dụng đất

- Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất.

4. Về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị

- Về quy hoạch sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ theo Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

- Về quy hoạch xây dựng: Theo Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 và Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 11, 12 thuộc Phân khu số 2, thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/500.

5. Nơi có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang.

6. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại thửa đất ký hiệu TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang;

- Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 18/02/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại thửa đất ký hiệu TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang;

- Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại thửa đất ký hiệu TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang.

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá (trong giờ hành chính):

- Thời gian: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính trong 03 làm việc liên tục từ ngày 26/03/2025 đến ngày 28/03/2025.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá, quyền xem hoặc không xem tài sản. Trong trường hợp người tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng, thông tin khác liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá thì liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang để tổ chức xem tài sản.

Người tham gia đấu giá phải tự đối chiếu thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang trước ngày mở phiên đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá coi như chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá trong phiên đấu giá hoặc sau khi phiên đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

- Địa điểm xem tài sản: Khu đất ký hiệu TMDV-03 thuộc quy hoạch chi tiết khu số 1, khu đô thị 11,12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang (Địa chỉ: Phường Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Điều 6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 14/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 02/4/2025 (*Trong giờ hành chính*).

- Địa điểm: Trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang.

* Lưu ý: Khi đăng ký tham gia đấu giá, đề nghị người tham gia đấu giá cung cấp: số tài khoản của người tham gia đấu giá, mở tài khoản tại ngân hàng, tên người tham gia đấu giá, trong trường hợp không trúng đấu giá, hồ sơ tham gia đấu giá không đủ điều kiện và không thuộc trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản sẽ chuyển khoản trả lại tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- **Nộp tiền mặt:** Từ 07 giờ 30 phút ngày 14/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/4/2025 (trong giờ hành chính), nộp tại địa điểm sau:

+ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Bắc Giang; địa chỉ: Số 11, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, số tài khoản: 6293988 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang.

- **Đối với người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản:** Từ 07 giờ 30 phút ngày 14/3/2025 đến trước 24 giờ ngày 16/4/2025, nộp như sau:

+ Tên đơn vị hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang;

+ Số TK: 6293988 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Bắc Giang

+ *Nội dung chuyển tiền: Họ và tên người đăng ký tham gia đấu giá - ĐG thuê QSDĐ thửa đất TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, TP.BG.*

***Lưu ý:**

+ *Tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang hạn cuối đến trước 24 giờ ngày 16/4/2025 trên sao kê ngân hàng. Quá thời hạn nêu trên mà khoản tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá chưa được báo có hoặc quá giờ theo quy định thì bị coi là không đủ điều kiện tham gia đấu giá do nộp tiền đặt trước không đúng thời gian theo quy định.*

+ *Trong cùng một cuộc đấu giá, những người đăng ký tham gia đấu giá cùng một tài sản không được nộp tiền đặt trước hộ nhau.*

Điều 7. Bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá

1. Bước giá cố định: 5.765.400.000 đồng/vòng;
2. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ;
3. Tiền đặt trước: 115.308.000.000 đồng/hồ sơ.

Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá mà không vi phạm quy định tại Điều 17 Quy chế này sẽ được trả lại tiền đặt trước vào ngày 22/4/2025 tại Ngân hàng nơi đã nộp tiền.

Người đến mua hồ sơ đấu giá/đăng ký tham gia đấu giá là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc người được ủy quyền hợp pháp đến mua hồ sơ đấu giá. Khi đến mua hồ sơ đấu giá phải xuất trình thẻ căn cước/CCCD và giấy tờ chứng minh đại diện hợp pháp cho tổ chức đến mua hồ sơ đấu giá hoặc văn bản được ủy quyền.

Điều 8. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Bảo đảm đáp ứng đầy đủ quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

2. Điều kiện tham gia đấu giá:

2.1. Thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế này;

2.2. Điều kiện tham gia đấu giá

a. Đối với tổ chức: Đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định 102/2024/NĐ-CP và có các năng lực như sau:

- Phải có đủ điều kiện về vốn, năng lực tài chính để thực hiện đúng tiến độ đầu tư dự án hoặc khả năng tài chính để thực hiện dự án theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 9 Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 và Điều 6 Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kinh doanh bất động sản (có tài liệu chứng minh), cụ thể:

- Nhà đầu tư phải đảm bảo nguồn vốn như sau:

+ Tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án: 3.932.400.000.000 đồng

+ Nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn của dự án: Nhà đầu tư dùng Vốn thuộc sở hữu và vốn vay ngân hàng thương mại, vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư toàn bộ dự án. Trong đó, vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư tối thiểu 20% tổng mức đầu tư của dự án (dự kiến) là 786.480.000.000 đồng (*Lưu ý: không bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp*).

- Trường hợp nhà đầu tư đồng thời thực hiện nhiều dự án thì phải có vốn chủ sở hữu đủ phân bổ để bảo đảm tỷ lệ nêu trên của từng dự án để thực hiện toàn bộ các dự án. Danh mục dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác trong trường hợp tại cùng một thời điểm nhà đầu tư tham gia đầu tư nhiều dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác (nếu có).

- Trường hợp không có kết quả báo cáo tài chính hoặc kết quả báo cáo đối với khoản mục vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán trong năm thì dùng kết quả báo cáo tài chính hoặc kết quả báo cáo đối với khoản mục vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán của năm liền trước theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về kiểm toán, pháp luật về kế toán. Đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động chưa đủ 12 tháng thì vốn chủ sở hữu được xác định theo vốn điều lệ đã góp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Chứng minh vốn huy động: Nhà đầu tư đề xuất thông qua văn bản cam kết nguồn cung cấp tài chính của ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc bên cho vay khác theo quy định của pháp luật, để đầu tư dự án đấu giá. Số tiền huy động ít nhất bằng tổng mức đầu tư thực hiện dự án trừ đi số vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư tại dự án.

- Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các số liệu, tài liệu cung cấp liên quan đến vốn chủ sở hữu, phân bổ vốn chủ sở hữu cho các dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn đang thực hiện. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai không chính xác, làm sai lệch kết quả đánh giá thì sẽ bị coi là gian lận và bị loại.

- Các báo cáo do nhà đầu tư cung cấp phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính, kế toán.

- Có năng lực kinh nghiệm trong việc phát triển dự án.
- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang và Quy chế cuộc đấu giá này.

b. Đối với cá nhân: Đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 11 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

- Phải cam kết thành lập tổ chức kinh tế bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định 102/2024/NĐ-CP. Việc thành lập tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

- *Lưu ý:* Khi hết thời hạn nộp tiền thuê quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật mà cá nhân là người trúng đấu giá thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư không thành lập tổ chức kinh tế theo quy định thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Việc xử lý khoản tiền đặt cọc thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 55 Nghị định 102/2024/NĐ-CP.

c. Các điều kiện khác để được tham gia đấu giá

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai hoặc có vi phạm quy định của pháp luật về đất đai nhưng đã chấp hành xong quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Việc xác định doanh nghiệp sử dụng đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai áp dụng đối với tất cả các thửa đất đang sử dụng trên địa bàn cả nước. *(Căn cứ kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được lưu trữ tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Giang với các dự án thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang; thông tin công bố về tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với các dự án thuộc địa bàn tỉnh khác).*

- Mỗi tổ chức được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc tập đoàn kinh tế, công ty mẹ, công ty con, sở hữu chéo lẫn nhau, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá;

- Có Văn bản cam kết thực hiện các thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch và hoàn thành xây dựng dự án theo đúng tiến độ tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Trung tâm

thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại thửa đất ký hiệu TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang.

- Mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước đúng thời hạn quy định (hồ sơ đã nộp không được trả lại).

*** Lưu ý:**

- Người tham gia đấu giá chỉ được ủy quyền cho 01 người đại diện tham gia đấu giá. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và chỉ được nhận ủy quyền của 01 người tham gia đấu giá.

- Mỗi người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp 02 (hai) bộ hồ sơ được niêm phong cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chỉ được nộp 01 lần; không được sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện thêm.

3. Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

4.1. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang phát hành);

4.2. Bản sao Thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật được công chứng hoặc chứng thực;

4.3. Văn bản ủy quyền của cá nhân, tổ chức (nếu có) cho cá nhân đại diện làm thủ tục mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tham gia phiên đấu giá.

4.4. Các văn bản, tài liệu đáp ứng đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại thửa đất ký hiệu TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11,12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang và Quy chế cuộc đấu giá này.

Điều 9. Việc xét duyệt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản gửi một bộ hồ sơ được niêm phong của người tham gia đấu giá cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang. Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang căn cứ quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đấu giá có trách nhiệm xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá và thông báo cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản danh sách người đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá, người không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang thông báo riêng bằng văn bản cho từng người tham gia đấu giá về việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

- Đề nghị người đăng ký tham gia đấu giá cung cấp số điện thoại để Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang thông báo nhanh kết quả xét duyệt hồ sơ sau khi có kết quả.

Điều 10. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 18/4/2025;

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang (Địa chỉ: Số 663, đường Lê Lợi, phường Đình Kế, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Điều 11. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá, cách thức tính trúng đấu giá

1. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

2. Hình thức đấu giá: Tại phiên đấu giá bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng để lựa chọn người trả giá cao nhất, cụ thể:

2.1. Vòng 1: Người tham gia đấu giá trả giá bằng giá khởi điểm cộng với 01 bước giá cố định. Hết thời gian trả giá, đấu giá viên công bố từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất. Sau khi đấu giá viên công bố giá trả cao nhất vòng 1 và có người muốn

trả giá cao hơn giá trả cao nhất ở vòng 1 thì đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp vòng 2. Trường hợp tại vòng 1, có nhiều người tham gia trả giá nhưng chỉ có 01 người có phiếu trả giá hợp lệ, sau đó đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp vòng 2 nhưng không có người nào tham gia trả giá hoặc chỉ có 01 người tham gia trả giá tiếp vòng 2 thì kết quả vòng 1 sẽ không được tính và phiên đấu giá không thành vì không đảm bảo 2 người trả giá hợp lệ đối với 01 tài sản (*chỉ áp dụng đối với vòng 1, không áp dụng từ vòng 2 trở đi*).

2.2. Từ vòng 2 trở đi: Gồm những người muốn trả giá cao hơn giá đã công bố cao nhất ở vòng trước liền kề.

- Giá khởi điểm của vòng đấu giá thứ 2 trở đi là giá trả hợp lệ cao nhất của vòng đấu giá trước liền kề.

- Giá trả hợp lệ là giá trả bằng giá khởi điểm của vòng đấu giá đó cộng với 01 bước giá cố định.

- Người tham gia đấu giá muốn trả giá ở vòng sau thì bắt buộc phải tham gia trả giá ở các vòng trước.

3. Cách tính trúng đấu giá

- Tại vòng 1, có từ 02 người trở lên cùng trả mức giá cao nhất và tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm giữa những người đó để chọn ra người trúng đấu giá.

- Từ vòng 2 trở đi: Nếu trong số những người có phiếu trả giá hợp lệ hoặc không hợp lệ lần 1 mà có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó, nếu chỉ có 01 người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có phiếu trả giá hợp lệ.

Tại vòng cuối cùng, người trúng đấu giá là người có phiếu trả giá hợp lệ và có giá trả cao nhất, nếu có từ 02 người trở lên cùng trả mức giá cao nhất và tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm giữa những người đó để chọn ra người trúng đấu giá.

*** Tại phiên đấu giá,** trường hợp 01 người tham gia đấu giá có 02 lần trả giá với Phiếu trả giá tính là không hợp lệ theo Quy chế này được giải quyết như sau: Đối với Phiếu trả giá không hợp lệ lần thứ nhất, người tham gia đấu giá vẫn được quyền tiếp tục tham gia trả giá tại các vòng đấu giá tiếp theo của phiên đấu giá. Đối với Phiếu trả giá không hợp lệ lần thứ hai, người tham gia đấu giá bị truất quyền đấu giá kể từ vòng đấu giá có phiếu trả giá không hợp lệ lần thứ hai và không được quyền tham gia đấu giá tại các vòng đấu giá tiếp theo của phiên đấu giá.

Điều 12. Thời gian ghi phiếu, thời gian bỏ phiếu và kiểm phiếu trả giá

1. Thời gian ghi phiếu: Căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tại phiên đấu giá, đấu giá viên công bố thời gian ghi phiếu và thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu. Sau khi hết thời gian ghi phiếu và thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu, đấu giá viên chỉ đạo đóng thùng phiếu; hết thời gian bỏ phiếu, người tham gia đấu giá cố tình kéo dài thời gian không bỏ phiếu vào thùng phiếu đúng thời gian đấu giá viên công bố thì số phiếu đó sẽ không được tính kết quả đấu giá.

2. Kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tiến hành dưới sự giám sát của đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang, UBND phường nơi có đất đấu giá và đại diện người tham gia đấu giá.

3. Phiếu hợp lệ: Phiếu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang phát hành (có đóng dấu của Trung tâm DVĐGTS góc trên bên trái và đóng dấu giám sát của Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang ở góc trên bên phải). Phiếu trả giá phải được ghi rõ ràng bằng một màu mực, không được ghi phiếu bằng hai màu mực khác nhau trên 01 phiếu; không dùng mực màu đỏ và không được viết bằng bút chì; phiếu không bị rách, nát hoặc phiếu bị rách nát nhưng vẫn xác định được rõ nội dung thông tin trong phiếu. Các thông tin người tham gia đấu giá bắt buộc phải ghi đầy đủ trên phiếu: Họ tên, địa chỉ của người đăng ký tham gia đấu giá; họ tên, địa chỉ của người được ủy quyền (nếu có); giá trả bằng số và bằng chữ; ký và ghi rõ họ tên. Riêng mục ghi số tiền bằng số và bằng chữ trả giá không được sửa chữa, tẩy, xóa, viết đè, tô lại, không được gạch đi viết lại; số tiền trả giá trên phiếu bằng số và bằng chữ phải trùng khớp nhau, với mệnh giá là tiền Việt Nam đồng, trả giá bằng giá khởi điểm của vòng đấu giá đó cộng với 01 bước giá cố định; bỏ phiếu vào thùng phiếu đúng thời gian quy định.

- Trường hợp mục trả giá bằng chữ do người tham gia đấu giá viết sai lỗi chính tả được công nhận là hợp lệ.

- Ngôn ngữ, chữ viết sử dụng để ghi phiếu trả giá là tiếng Việt.

4. Phiếu không hợp lệ: Phiếu trái những nội dung quy định tại Khoản 3, Điều này là phiếu không hợp lệ và không được tính kết quả đấu giá.

Điều 13. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận

- Tại phiên đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

- Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật đấu giá tài sản bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.

Điều 14. Từ chối kết quả trúng đấu giá

- Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 15. Kết quả trúng đấu giá

1. Kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản, khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê quyền sử dụng đất trúng đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Người trúng đấu giá có nghĩa vụ ký biên bản đấu giá ngay sau khi đấu giá viên công bố kết quả trúng đấu giá.

Điều 16. Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau:

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá.

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản, gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

8. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Người tham gia đấu giá nếu vi phạm những điều cấm trên thì bị truất quyền tham gia đấu giá và sẽ không được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định tại điều 17 của Quy chế này.

Điều 17. Các trường hợp không được nhận lại khoản tiền đặt trước

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 Quy chế này;

3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016; Luật số 37/2024/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản năm 2024;

4. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016; Luật số 37/2024/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản năm 2024;

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016; Luật số 37/2024/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản năm 2024;

Điều 18. Trách nhiệm của người trúng đấu giá

Thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại thửa đất ký hiệu TMDV-03 khu số 1, khu đô thị số 11,12 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang.

Điều 19. Xử lý vi phạm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan

1. Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật đấu giá tài sản, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá dẫn đến quyết định công nhận kết quả đấu giá bị hủy, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó trong thời hạn từ 06 tháng đến 05 năm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức hành nghề đấu giá, người tham gia đấu giá và cá nhân, đơn vị liên quan

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang, người tham gia đấu giá, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 21. Xử lý vi phạm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang và Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang có trách nhiệm phối hợp xử lý hành vi vi phạm của người tham gia đấu giá và các cá nhân, tổ chức có liên quan theo thẩm quyền./. 

GIÁM ĐỐC

Hoàng Mạnh Tùng

